

1501374-30.2019.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

"Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501374-30.2019.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501374-30.2019.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2250622/2019 - DEL.POL.UBATUBA, 7099551 - DEL.POL.UBATUBA, 3602/19/304 -

DEL.POL.UBATUBA, 2250622 - DEL.POL.UBATUBA, 3602/19/304 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUIZ AMÉRICO VIEIRA BARROZO e outro

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

LUIZ AMERICO VIEIRA BARROZO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de prisão em flagrante delito, no dia 28 de agosto de 2019, às 14h30min., na Avenida Corcovado, nº 280, Lagoinha, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico ou entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 10 (dez) porções da droga conhecida como cocaína pesando 12,1g (doze gramas e uma decigrama), e 04 (quatro)

porções da droga conhecida como maconha pesando 14,2g (quatorze gramas e duas decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09/11).

A denúncia foi recebida no dia 13 de setembro de 2019 (fls. 37/38).

Laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls. 83/85.

Defesa escrita a fls. 90/91.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 97).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, bem como foi decretada a revelia do acusado, eis que o mesmo, embora devidamente citado (fls. 78/79), alterou seu endereço e não informou nos autos (fls. 139), não comparecendo na audiência designada (fls. 153/154 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, pleiteou a procedência da ação, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 153/154).

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pugnou pela improcedência da ação com a consequente absolvição do acusado, ou subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta tipificada na denúncia para aquela prevista no artigo 28 da lei nº 11.343/06, ou ainda, postulou pela fixação da pena em seu patamar mínimo e pela aplicação do redutor disposto no artigo 33, §4º, da legislação acima mencionada (fls. 158/165).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE, já que a autoria e materialidade do delito restaram devidamente demonstradas. Senão vejamos.

Por primeiro, destaco que não merece prosperar o pedido formulado pela Defesa no tocante ao afastamento da revelia decretada em audiência, uma vez que o acusado, conforme indicado anteriormente, foi regularmente citado a fls. 78/79, alterou seu endereço e não noticiou nos autos, consoante se observa no teor da certidão exarada pelo oficial de Justiça a fls. 139, tornando-se, por conseguinte, revel (fls. 153/154).

Na fase inquisitorial, o acusado permaneceu silente (fls. 13).

Em Juízo, LUIZ AMERICO não foi interrogado, tendo sido decretada sua revelia.

O Policial Civil Marcelo Victorino de Lima relatou que, na data dos fatos, após o recebimento de duas denúncias noticiando a prática do tráfico de drogas, se dirigiu ao local indicado e constatou tratar-se de um terreno grande com algumas casas. Mencionou que visualizou LUIZ AMERICO sentado em frente a uma das residências, em atitude suspeita, motivo pela qual foi abordado. afirmou que, mediante revista pessoal, foram localizadas no bolso da blusa do réu dez porções de maconha e quatro porções de cocaína, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais), momento em que o acusado alegou ser usuário de entorpecentes. Registrou que adentrou na referida residência, e, realizadas buscas no imóvel encontrou um documento do SUS em nome de Mateus Souza, apontado nas denúncias recebidas. Por fim, citou que o acusado lhe disse que a residência pertenceria a Mateus.

O Policial Civil Thomas Meirelles Franca Helfestein Fonseca relatou que, naquela data, rumou ao local apontado em denúncia que versava sobre a prática do comércio espúrio e avistou o acusado sentado na frente da residência, sendo que o mesmo foi abordado na posse de algumas porções de maconha e de cocaína, além de certa importância em dinheiro. Mencionou que LUIZ AMERICO alegou ser usuário de drogas, porém, não trazia consigo qualquer apetrecho típico para o uso de entorpecentes. Indicou que no interior da morada havia um documento do SUS em nome de Mateus, que estava indicado na referida denúncia. Por derradeiro, asseverou que pelo conhecimento profissional, não é comum que consumidores de drogas fiquem sentados portando ilícitos variados em frente a um ponto de venda de entorpecentes, eis que os usuários, após a aquisição, saem da localidade para consumir a droga.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais civis e militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada.” (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

“Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos. Local de venda indicado pela corré Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras Responsabilidade comprovada Condenação mantida” (TJSP, Apelação nº 0004898-85.2010.8.26.0073, Rel. Alexandre Almeida, j. 13.03.2013).

“Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório” (TJSP, Apelação nº 0001234-91.2012.8.26.0197, Rel. Newton Neves, j. 19.03.2013).

Dessa maneira, analisando o conjunto probatório amalhado nos autos, em especial, o

auto de exibição e apreensão de fls. 09/11, o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 83/85, os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, em especial os relatos dos policiais responsáveis pela apreensão da acusado, bem como a quantidade, a variedade e a forma como estava embalado o entorpecente apreendido, leia-se, em pequenas porções prontas para a alienação, entendendo ser indubitável a prática do delito de tráfico de drogas pelo réu.

Urge evidenciar, nesse ínterim, que o fato de LUIZ AMERICO não ter sido flagrado comercializando o entorpecente apreendido não elide a prova acusatória, haja vista que, para a caracterização e consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em espontâneo ato de mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal, que é misto alternativo.

Nesse sentido:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (TJSP - AC 20.239 - Rel. Geraldo Gomes-RT 584/347).

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Destarte, afasto, com veemência, a alegação da Defesa no sentido de que o acusado seria tão somente um usuário de entorpecentes, eis que, conforme jurisprudência pátria e atual, “A velha e conhecida alegação dos traficantes de que são meros usuários, como nos presentes autos, não surte qualquer efeito, até porque ainda que seja usuário, isto não exclui a possibilidade de ser também traficante, aliás, o que quase sempre ocorre, daí cumpre afastar qualquer ideia no sentido de incompatibilidade da condição de usuário, com a de traficante. Portanto, irrelevante na espécie tratada aquela condição pessoal do agente para o fim desclassificatório da infração de maior potencial (art. 33) para outra menos lesiva (art. 28 da Lei nº 11.343/06)”. (TJSP - Apelação nº 0000591-77.2014.8.26.0581. Rel. Miguel Marques e Silva, 14ª Câmara de Direito Criminal; j. 16/07/2015).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de entorpecentes - Pretendida absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos - Quantidade de entorpecente e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Validade dos depoimentos dos agentes públicos - Condenação bem decretada - Desclassificação da imputação de tráfico para uso - Descabimento - A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita - Penas e regime bem dosados - Aplicação do redutor previsto no art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Desacolhimento - Circunstâncias do crime que indicam que os recorrentes dedicavam-se à atividade criminosa - Modificação de regime - Inadmissibilidade - Crime grave, que requer resposta penal mais severa, notadamente por serem reincidentes os réus - Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos - Descabimento - Reprimendas superiores a 04 anos e acusados reincidentes. Recurso não provido (TJSP, Apelação

nº 0019342-66.2014.8.26.0564, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 01.12.2015).

Dessa maneira, demonstrada a PROCEDÊNCIA da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena base em 1/5 (um quinto), em razão da quantidade, a variedade e da natureza da droga apreendida, leia-se, 10 (dez) porções da droga conhecida como cocaína pesando 12,1g (doze gramas e uma decigrama), e 04 (quatro) porções da droga conhecida como maconha pesando 14,2g (quatorze gramas e duas decigramas), entorpecentes de potencialidade lesiva e com probabilidade de comercialização para vários indivíduos.

2. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes na segunda fase da fixação da pena.

3. Na terceira fase, ante a primariedade do acusado, aplico o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, de modo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por falta de maiores elementos que indiquem ser o acusado portador de situação econômica favorável.

Em se tratando o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, equiparado a hediondo, o sentenciado cumprirá a pena em regime inicial fechado, já que é o que se mostra mais adequado para o presente caso, conforme visto acima, não havendo que se falar em substituição da pena, notadamente em razão das circunstâncias subjetivas mencionadas.

O réu encontra-se solto, e não poderá recorrer em liberdade, pois a custódia cautelar se faz necessária para a aplicação da lei penal e por se mostrar oportuna para a manutenção da ordem pública, notadamente em razão do descumprimento, pelo mesmo, de medida cautelar imposta em audiência de custódia, em especial no tocante a proibição ausentar-se da comarca ou mudar seu endereço sem a prévia autorização deste Juízo (fls. 21/22).

Ora, embora devidamente citado (fls. 78/79), o acusado alterou seu endereço e não informou nos autos (fls. 139), não comparecendo na audiência designada (fls. 153/154), ocasião em que foi decretada sua revelia.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LUIZ AMERICO VIEIRA BARROZO, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, reitero que o réu não poderá recorrer em liberdade, pelo quanto exposto, em especial pelo descumprimento de medida cautelar imposta em audiência de custódia.

Com a revogação da liberdade provisória, EXPEÇA-SE O RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor nomeado de acordo com os atos praticados (fls. 86).

Como corolário, determino a incineração do entorpecente apreendido, bem como o perdimento de eventuais valores ou bens apreendidos, diligenciando a Serventia.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 21 de fevereiro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA